

1519009-49.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSA DANIELA FERRAZ ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

ROSA DANIELA FERRAZ ARAÚJO foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/2006, pois, no 02 de junho 2022, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519009-49.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519009-49.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSA DANIELA FERRAZ ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

ROSA DANIELA FERRAZ ARAÚJO foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/2006, pois, no 02 de junho 2022, por volta de 11hs45min, na Rua Ascenso Fernandes, altura do nº 745, Jardim Helena, nesta cidade e comarca de São

Paulo, estaria trazendo consigo, guardando, fornecendo e tendo em depósito, para o consumo de terceiros, 26 trouxas com 12,6 gramas de cocaína; 12 pedras de crack contendo 1,4 gramas de cocaína petrificada; 01 porção com 1,4 gramas de tetrahidrocannabinol (maconha); e 01 frasco com 0,2 gramas de tetrahidrocannabinol (maconha), substâncias entorpecentes que causam dependência física e ou psíquica, sem autorização da legal, bem como a quantia de R\$ 51,00.

Auto de prisão em flagrante (fl. 5).

Boletim de ocorrência (fls. 9/11).

Laudo de constatação (fls. 28/31).

Pela decisão de fls. 48/52, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, que, no mesmo ato, foi substituída por prisão domiciliar.

A ré foi notificada (fls. 80/81) e apresentou defesa prévia (fl. 84).

A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2022 (fl.86).

Laudo definitivo do exame químico-toxicológico (fls. 98/101).

A ré foi devidamente citada e intimada quanto à audiência de instrução, debates e julgamentos (fls. 102/103).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas da acusação e interrogada a ré ao final. Na sequência, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva e autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 28/31), pelo laudo definitivo do exame químico-toxicológico (fls. 98/101) e por toda a prova oral colhida em juízo e na fase policial.

Em solo policial, as testemunhas OSVALDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR e EFRAIM PEREIRA GOMES, policiais civis, disseram que, quando em cumprimento à operação SUFOCO, foram averiguar denúncia de tráfico de entorpecente pela Rua Ascenso Fernandes, altura do numeral 745, o qual seria praticado por uma mulher. Narraram que realizavam uma breve campana nas proximidades, com viatura descaracterizada, tendo constatado uma mulher defronte a uma viela e que, naquele ponto, algumas pessoas passavam, falavam com ela, que, então, entrava na viela e retornava com algo nas mãos, realizando uma troca com tais sujeitos. Afirmaram ser tal atitude demasiadamente conhecida na mercancia de entorpecente, de modo que decidiram abordar a referida mulher, identificada como ROSA DANIELA FERRAZ ARAUJO, que, de pronto, confessou a eles, policiais civis, que estava na prática do tráfico de entorpecente, tendo, ainda, apontado onde escondia a droga, isto é, embaixo de destroços, dentro de uma sacola plástica. Relataram que, no interior da sacola, foram localizadas 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 12 (doze) porções empedradas de cocaína, uma porção de maconha e um frasco transparente de maconha e, na posse de Rosa, a quantia de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais). Ressaltaram que, diante dos fatos, conduziram as partes e o entorpecente para a distrital para as devidas providências de Polícia Judiciária. (fls. 06/07). Em juízo, os policiais civis afirmam que receberam denúncia anônima de que uma mulher estava praticando tráfico de drogas no local dos fatos. Foram ao local e permaneceram em campana por 20 a 30 minutos. Viram a ré que por três ou quatro vezes pessoas se aproximavam dela, iam juntos a uma viela, trocavam algo e ela voltava com algo na mão. A abordaram e a ré confessou a prática delitiva, sendo que com ela só havia dinheiro, mas ela própria levou os policiais ao local onde guardava as drogas e dentro de uma sacola encontraram os entorpecentes narrados na denúncia. Em juízo os policiais reiteram o quanto dito em solo policial.

Em solo policial, a ré ROSA DANIELA FERRAZ ARAUJO, cientificada de seus direitos constitucionais, quedou-se silente, exercendo o direito de falar somente em juízo (fl.08). Em juízo, a ré confessa os fatos. Afirmar que traficou drogas porque estava passando necessidades.

Pois bem, diante da confissão da ré e do depoimento dos policiais ouvidos em juízo,

cuja narrativa goza de fé pública, bem como do laudo da substancia entorpecente apreendida, de rigor a condenação da ré, nos termos da denúncia.

Passo a dosar a pena. Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são neutras. Em segunda fase, a confissão atenuaria a pena da ré, contudo, a pena não pode ir para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, aplicável a minorante do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, diante da primariedade da acusada, reduzindo-se a pena em 2/3.

Resulta pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade e, pelas mesmas razões, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré ROSA DANIELA FERRAZ ARAÚJO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/2006 às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, e 166 dias-multa, no mínimo legal. O réu poderá recorrer em liberdade. Custas na forma da lei. PRIC

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA